MODELO DE ACUERDO FEDERAL

Convenio Nación–Provincia de relevamiento territorial y titulación de la propiedad comunitaria indígena (modelo general y cláusulas particulares con la Provincia de Salta para el caso Lhaka Honhat)

Convenio tipo para que cada provincia coordine el relevamiento de la ley «Ley de restablecimiento de la emergencia territorial indígena y de conclusión del relevamiento» y transfiera en propiedad comunitaria sus tierras fiscales según la ley «Ley de propiedad comunitaria indígena». Incluye las cláusulas particulares con Salta: ley provincial de transferencia y título único de los lotes fiscales 55 y 14 de Santa Victoria Este, relocalización acordada y obras de agua cofinanciadas por la Nación dentro del cupo de obras.

Propuesta 99: Tierras, agua y escuela para los pueblos originarios
Cuándo: Fase I · año 1 (primero con Salta; título de Lhaka Honhat antes del 10/12/2028)
Trámite: Convenio Nación–provincia firmado por el titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el Gobernador; ratificación por ley de cada Legislatura provincial (indispensable para transferir tierras fiscales). La Nación lo aprueba por decreto (criterio B14: no compromete créditos nuevos).

CONSIDERANDO:

Que en el presente Convenio intervienen el ESTADO NACIONAL, representado por el titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), autoridad de aplicación de la Ley N° 23.302, y la PROVINCIA DE [Provincia], representada por su Gobernador, en adelante «las partes».

Que el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional reconoce la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos indígenas, y que la ley nacional de propiedad comunitaria indígena reglamentó ese derecho.

Que la ley de restablecimiento de la emergencia territorial indígena dispuso concluir antes del 10 de diciembre de 2028 el relevamiento técnico, jurídico y catastral de la Ley N° 26.160 mediante convenios con las provincias, y que el artículo 3° de esa ley ya prevé la intervención de los Estados provinciales.

Que las tierras fiscales provinciales son del dominio de cada provincia, por lo que su titulación en propiedad comunitaria requiere un acto provincial.

Que, en el caso de la Provincia de Salta, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó en 2020 al Estado argentino titular las tierras de las comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat, con obras de agua y la relocalización acordada de las familias criollas, y que el plazo fijado está vencido.

Por ello, LAS PARTES ACUERDAN:

Capítulo I – Cláusulas generales

ARTÍCULO 1°.- Cláusula primera – Objeto. Las partes acuerdan coordinar el relevamiento territorial de las comunidades indígenas de la Provincia y la titulación en propiedad comunitaria de las tierras fiscales provinciales que ellas ocupan, conforme a la ley nacional de restablecimiento de la emergencia territorial indígena, a la Ley N° 26.160 y a la ley nacional de propiedad comunitaria indígena.

ARTÍCULO 2°.- Cláusula segunda – Relevamiento. La Provincia da acceso a la autoridad de aplicación nacional a la información de su catastro, de su registro de la propiedad inmueble y de su registro de comunidades; asigna al equipo técnico de relevamiento el personal que se acuerde en el anexo operativo; y anota en su catastro los actos de reconocimiento de la ocupación que dicte la autoridad nacional.

ARTÍCULO 3°.- Cláusula tercera – Tierras fiscales provinciales. Concluido el relevamiento de cada comunidad, la Provincia transfiere en propiedad comunitaria, a título gratuito, las tierras fiscales provinciales reconocidas, por ley o por el acto que corresponda según su derecho, dentro de los doce (12) meses de recibido el acto de reconocimiento. La mensura la realiza la autoridad nacional o la Provincia, según se acuerde, y el título se inscribe sin costo para la comunidad.

ARTÍCULO 4°.- Cláusula cuarta – Tributos locales. La Provincia promueve la exención de tasas y tributos provinciales y municipales sobre la titulación, la mensura y la inscripción de la propiedad comunitaria, conforme a la invitación del artículo 18 de la ley nacional de propiedad comunitaria indígena.

ARTÍCULO 5°.- Cláusula quinta – Tierras privadas y terceros ocupantes. La Provincia participa de las instancias de mediación sobre tierras de dominio privado y de los acuerdos de relocalización de familias no indígenas, con sus organismos de tierras y de vivienda.

ARTÍCULO 6°.- Cláusula sexta – Metas e información. Las partes acuerdan, en el anexo operativo, metas anuales de relevamiento y de titulación en la Provincia, y publican cada trimestre su avance en formato de datos abiertos.

ARTÍCULO 7°.- Cláusula séptima – Financiamiento. El Estado nacional financia los equipos técnicos, las mensuras y los gastos del relevamiento con el programa presupuestario de la ley de restablecimiento de la emergencia territorial y, desde 2029, con el programa de titulación de la ley de propiedad comunitaria. La Provincia aporta el personal, la información y los actos a su cargo con su propio presupuesto. Ninguna de las partes asume gastos fuera de esos créditos.

ARTÍCULO 8°.- Cláusula octava – Comité de seguimiento. Las partes integran un comité de seguimiento con un representante de cada una y representantes de las comunidades indígenas de la Provincia designados por sus instituciones representativas. El comité se reúne al menos cada tres (3) meses y publica sus actas.

Capítulo II – Cláusulas particulares con la Provincia de Salta (caso Lhaka Honhat)

ARTÍCULO 9°.- Cláusula novena – Objeto particular. Cuando la Provincia parte sea la de Salta, las partes acuerdan, además, cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de las comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat, conforme al artículo 15 de la ley nacional de propiedad comunitaria indígena.

ARTÍCULO 10°.- Cláusula décima – Ley provincial de transferencia. La Provincia de Salta remite a su Legislatura, dentro de los noventa (90) días de la firma, un proyecto de ley de transferencia y titulación de los lotes fiscales 55 y 14 del departamento Rivadavia, en Santa Victoria Este, en favor de las comunidades indígenas de los pueblos wichí, iyjwaja, komlek, niwackle y tapy'y, en un título único y comunitario, por la superficie que resulte de la mensura, de aproximadamente cuatrocientas mil (400.000) hectáreas.

ARTÍCULO 11°.- Cláusula undécima – Relocalización acordada. La relocalización de las familias criollas que ocupan los lotes se realiza por acuerdo con cada familia, con tierras aptas y mejoras equivalentes, provisión de agua y compensación. La Provincia aporta las tierras de reemplazo; el Estado nacional cofinancia las mejoras y la relocalización dentro del cupo de obras de infraestructura del presupuesto plurianual.

ARTÍCULO 12°.- Cláusula duodécima – Agua. El Estado nacional cofinancia, dentro del cupo de obras de infraestructura del presupuesto plurianual, las obras de agua para consumo de las comunidades y de las familias relocalizadas —pozos con bombeo solar, cisternas, represas y redes—, que la Provincia ejecuta o mantiene según el anexo operativo.

ARTÍCULO 13°.- Cláusula decimotercera – Plazo. Las partes se comprometen a otorgar e inscribir el título comunitario antes del 10 de diciembre de 2028 y a concluir las obras de agua y la relocalización acordada durante la segunda fase del programa, con un cronograma que publican dentro de los sesenta (60) días de la firma.

ARTÍCULO 14°.- Cláusula decimocuarta – Información a la Corte Interamericana. La Provincia suministra al Estado nacional la información sobre el cumplimiento de este capítulo para los informes que el Estado nacional presenta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Capítulo III – Cláusulas finales

ARTÍCULO 15°.- Cláusula decimoquinta – Vigencia. El presente Convenio rige desde su firma en lo relativo al relevamiento y al comité de seguimiento, y en lo demás desde su ratificación por la Legislatura provincial. Dura hasta el cumplimiento de las metas de titulación en la Provincia.

ARTÍCULO 16°.- Cláusula decimosexta – Controversias. Las partes resuelven de común acuerdo las controversias sobre la interpretación o la ejecución de este Convenio. En su defecto, quedan sometidas a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

ARTÍCULO 17°.- Cláusula decimoséptima – Ratificación. La Provincia somete este Convenio a la ratificación de su Legislatura por ley, indispensable para la transferencia de las tierras fiscales. El presente Convenio no requiere aprobación por ley nacional, porque no compromete créditos de ejercicios futuros, no modifica leyes nacionales ni afecta la coparticipación federal de impuestos: el aporte nacional se atiende con los programas presupuestarios y el cupo de obras previstos en la cláusula séptima y en las cláusulas undécima y duodécima. El Poder Ejecutivo nacional lo aprueba por decreto y lo publica en el Boletín Oficial.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app